

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3655/2538

นาย ชัยวัฒน์ หวังพิริยะพานิช

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด

ผู้ร้องขอเฉลี่ย

นาย ปอนันต์ แซ่ตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขจิตตรานนท์ก่อสร้าง
กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 732

ป.วิ.พ. มาตรา 289

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289วรรคแรกให้สิทธิแก่ผู้รับ
จำนองที่จะเลือกกว่าให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายโดยปลอดจำนองแล้วนำเงินที่ได้มา
ชำระหนี้ต้นก่อนเจ้าหนี้อื่นก็ได้ส่วนวรรคสองได้บัญญัติเพื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจะ
ได้ดำเนินการไปได้โดยถูกต้องตามเจตนาของผู้รับจำนองการที่ผู้รับจำนองไม่ได้ยื่น
คำร้องขอต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดทำให้หมดสิทธิใน
ฐานะผู้รับจำนองไม่ฉะนั้นเมื่อเอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดโดยปลอด
จำนองแล้วก็ต้องชำระหนี้จำนองให้แก่ผู้รับจำนองก่อน

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ชำระหนี้โจทก์ ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ แต่ จำเลย ทั้ง สอง มิได้ ชำระหนี้ตาม คำ พิพากษา ดังกล่าว แก่ โจทก์ โจทก์ จึง นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดียึด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 35778 พร้อม สิ่งปลูกสร้าง ของ จำเลย ที่ 2ซึ่ง จำนอง ประกันหนี้ ตาม สัญญา เบิกเงินเกินบัญชี ไว้ แก่ ผู้ร้องเจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ขายทอดตลาด โดย ปลอด จำนอง เมื่อ วันที่ 25กันยายน 2532 โจทก์ เป็น ผู้ประมูล ได้ ใน ราคา 460,000 บาท ผู้ร้องใน ฐานะ เจ้าหนี้ จำนอง ได้ ยื่น คำร้องขอ รับชำระหนี้ จำนอง ก่อนเจ้าหนี้ อื่น เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2533 ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่าผู้ร้อง ยื่น คำร้อง เมื่อ พ้น ระยะเวลา ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ ไม่มีสิทธิ ได้รับ ชำระหนี้ ก่อน เจ้าหนี้ ราย อื่น ให้ยก คำร้อง ผู้ร้อง อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ ผู้ร้อง ได้รับ ชำระหนี้ จำนอง ก่อนเจ้าหนี้ ตาม คำร้อง โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ย หนี้ ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัย ว่า ผู้ร้อง มา ยื่น คำร้องขอ รับชำระหนี้ จำนอง ก่อน เจ้าหนี้ อื่นโดย ยื่น ใน วันที่ 25 มกราคม 2533 ซึ่ง เป็น เวลา ภายหลัง ที่ ได้ มีการ ขายทอดตลาด ทรัพย์สินที่จำนอง แล้ว จึง เป็น การ ยื่น เมื่อ พ้น กำหนดเวลา ตาม กฎหมาย ผู้ร้อง ย่อม ไม่มี สิทธิ ขอให้ เอา เงิน ที่ ได้ มาจากการ ขายทอดตลาด ทรัพย์สินที่จำนอง ของ จำเลย ที่ 2 มา ชำระหนี้ จำนอง ของผู้ร้อง ก่อน เจ้าหนี้ ราย อื่น พิพากษากลับ ให้ยก คำร้องของ งผู้ร้อง

โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ ต่าง ยื่น คำร้อง ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี ประวิง การ จ่ายเงิน แก่ โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ ขอให้ มี คำสั่ง ให้ เจ้าพนักงาน บังคับ คดี จ่ายเงิน ที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาดแก่ โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ ตาม ส่วน

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง ยัง มี ฐานะ เป็น ผู้รับจำนอง มีสิทธิได้รับ เงิน ที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ที่ดิน จำนอง ก่อน โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ ขอให้

กัน เงิน ที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ที่ดิน จำนองชำระหนี้ จำนอง ส่วน ของ ผู้ ร้อง ก่อน

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ จะ ขอรับเงิน โดย กระทบ กระเทือน สิทธิ ของ ผู้รับจำนอง ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 287 หาได้ไม่ ให้ยก คำร้อง

โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ว่า ผู้ร้อง ใน ฐานะ ผู้รับจำนองหมด สิทธิ ใน เงิน ที่ ได้ จาก การ ขาย ทรัพย์สิน จำนอง หรือไม่ ประมวล กฎหมายวิธี พิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 289 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง บัญญัติ ว่า"ถ้า บุคคล ใด ชอบ ที่ จะ บังคับ การ ชำระหนี้ เอา จาก ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ที่ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ยึด ไว้ หรือ ชอบ ที่ จะ ได้เงิน ที่ ขาย หรือ จำหน่าย ทรัพย์สิน เหล่านั้น ได้ โดย อาศัย อำนาจ แห่งการ จำนอง ที่ อาจ บังคับ ได้ ก็ ดี หรือ อาศัย อำนาจ แห่ง บุริมสิทธิ ก็ ดีบุคคล นั้น อาจ ยื่น คำร้องขอ ต่อ ศาล ที่ ออก หมาย บังคับคดี ให้ เอา เงินที่ ได้ มา นั้น ชำระหนี้ ตน ก่อน เจ้าหนี้ อื่น ๆ ตาม บทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใน กรณี ที่ อาจ บังคับ เอา ทรัพย์สิน ซึ่งจำนอง หลุด ผู้รับจำนอง จะ มี คำขอ ดังกล่าว ข้างต้น ให้ เอา ทรัพย์สินซึ่ง จำนอง นั้น หลุด ก็ได้

ใน กรณี จำนอง อสังหาริมทรัพย์ หรือ บุริมสิทธิ เหนืออสังหาริมทรัพย์ อัน ได้ ไป จดทะเบียน ไว้ นั้น ให้ ยื่น คำร้องขอ ก่อนเอา ทรัพย์สิน นั้น ออก ขายทอด

ตลาด ส่วน ใน กรณี อื่น ๆ ให้ ยื่น คำร้องขอเสีย ก่อน ส่ง คำบอกกล่าว ตาม ที่
บัญญัติ ไว้ ใน มาตรา 319"

บทบัญญัติ ดังกล่าว ใน วรรคหนึ่ง ให้สิทธิ แก่ ผู้รับจำนอง ที่จะ เลือก ว่า ให้
นำ ทรัพย์สิน จำนอง ออก ขาย โดย ปลอด จำนอง แล้ว นำ เงินที่ ได้ จาก การ ขาย
มา ชำระหนี้ ตน ก่อน เจ้าหนี้ อื่น ก็ได้ แต่ อย่างไรก็ ตาม หาก ผู้รับจำนอง ไม่
ประสงค์ จะ ใช้ สิทธิ บังคับจำนอง ก็ อาจ ให้ขาย ทรัพย์สิน นั้น โดย ดิด จำนอง ก็ได้
เพราะ การ บังคับคดี แก่ ทรัพย์สินไม่ กระทบ กระทั่ง ถึง สิทธิจำนอง ซึ่ง ผู้รับ
จำนอง อาจ ร้องขอ ให้ บังคับเหนือ ทรัพย์สิน นั้น ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 287 และ ใน กรณี จำนอง อสังหาริมทรัพย์ วรรคสอง
ของ มาตรา 289ได้ บัญญัติ ให้ ผู้รับจำนอง ยื่น คำร้อง เสีย ก่อน เอา ทรัพย์สิน นั้น
ออก ขายทอดตลาด ทั้งนี้ เพื่อ เจ้าพนักงาน บังคับคดี จะ ได้ ดำเนินการไป ได้ โดย
ถูกต้อง ตาม เจตนา ของ ผู้รับจำนอง การ ที่ ผู้ร้อง ซึ่ง เป็นผู้รับจำนอง ไม่ได้ ยื่น
คำร้องขอ ต่อ ศาล ก่อน เอา ทรัพย์สิน จำนอง ออกขายทอดตลาด จึง หา เป็นเหตุ
ให้ ผู้ร้อง หมด สิทธิ ใน ฐานะ ผู้รับจำนองไป ไม่ นอกจาก นี้ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 732 ยัง ได้บัญญัติ ไว้ ด้วย ว่า ทรัพย์สิน ซึ่ง จำนอง ขายทอด
ตลาด ได้ เงิน เป็น จำนวนสุทธิ เท่าใด ให้ จัด ใช้ แก่ ผู้รับจำนอง ก่อน ด้วย ฉะนั้น
เมื่อ เอาทรัพย์สิน จำนอง ออก ขายทอดตลาด โดย ปลอด จำนอง แล้ว ก็ จำต้อง
ชำระหนี้จำนอง ให้ แก่ ผู้ร้อง ใน ฐานะ ผู้รับจำนอง ก่อน ศาลอุทธรณ์ ภาค 2
พิพากษายืนตาม คำสั่งศาล ชั้นต้น มา ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ และ ผู้ร้องขอเฉลี่ย
หนี้ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)คดีนี้ออกจะสืบสนหน่ยคู่กรณีมีหลายฝ่ายนอกจากโจทก์จำเลยแล้วในชั้นบังคับคดีนี้ก็มีผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองและผู้ร้องขอเฉลี่ยหนี้ส่วนประเด็นตามที่ได้เถียงกันนั้นมียู่ที่ว่าถ้าหากผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองมิได้ร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่จำนองชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆโดยยื่นคำร้องขอก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดหมายความว่ายื่นคำร้องขอก็จริงแต่ล่าช้าไปโดยยื่นภายหลังที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองแล้วไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289วรรค2ดังนี้ผู้รับจำนองจะสิทธิรับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองหรือไม่ข้อสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือศาลฎีกาได้วินิจฉัยข้อแย้งกันอย่างชัดเจนเป็นการขัดแย้งกันในคดีเดียวกันกรณีเดียวกันเสียอีกด้วยทั้งเป็นการขัดแย้งกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่1779-1780/2509,3332/2527ซึ่งมีมาก่อน (2)ก่อนคดีนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1779-1780/2509ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289วรรค2ให้อำนาจผู้รับจำนองที่จะยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดแต่ถ้าไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าวก็หาทำให้ผู้รับจำนองหมดสิทธิไปไม่ดังนี้การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่กระทบถึงบุริมสิทธิของผู้รับจำนองซึ่งอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินที่จำนองได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา287 คำพิพากษาศาลฎีกาที่3332/2527เมื่อมีการบังคับคดีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งติดจำนองไม่มีบทบัญญัติบังคับผู้รับจำนองให้จำ

ต้องแสดงหลักฐานการเป็นหนี้หรือยอดหนี้ของผู้จำนองต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือต่อศาลเมื่อผู้รับจำนองไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้รับจำนองที่จะยื่นคำร้องขอถอนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดในกรณีที่ขอให้อำนาจเงินจากการขายทอดตลาดชำระแก่ผู้รับจำนองก่อนหรือจะเอาทรัพย์สินจำนองหลุดสิทธิของผู้รับจำนองหาได้ระงับไปไม่เพราะสัญญาจำนองระงับสิ้นไปก็เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา744เท่านั้นและจำนองเป็นทรัพย์สินติดไปกับตัวทรัพย์สินเสมอ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1995/2535การยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองของจำเลยมาชำระหนี้ของผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้คนอื่นเป็นการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289วรรค2นั้นต้องยื่นก่อนเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดดังนั้นเมื่อผู้ร้องมายื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้คนอื่นภายหลังจากที่ได้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองแล้วจึงเป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิขอให้เอาเงินที่ได้มาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองของจำเลยมาชำระหนี้จำนองของผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้รายอื่นได้(ฎีกาฉบับนี้เป็นคดีชั้นศาลชั้นต้นคดีเดียวกับฎีกาที่บันทึกนี้) (3)ขอให้ผู้อ่านศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่บันทึกนี้โดยตลอดเสียก่อนมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจกรณีที่เป็นกรณียื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายสรุปก็คือครั้งแรกตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1995/2535ศาลฎีกาเห็นว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองไม่มีสิทธิขอให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองของจำเลยที่2มาชำระหนี้จำนองของผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้รายอื่นเพราะได้ยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายศาลฎีกาคดีนี้ไม่ได้อ้างเลขฎีกาคดีก่อนเอาไว้แต่ตรวจพบปรากฏว่าเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่1995/2535ดังกล่าวข้างต้นแต่ตอนที่คดีเดียวกันนี้ในชั้นบังคับคดีได้ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่ง(ซึ่งศาลฎีกาจะต้องออกหมายเลขคดีในชั้นฎีกาเป็นคดีอีกเรื่องหนึ่งคือคำพิพากษาศาลฎีกาที่3655/2538ฉบับที่บันทึกนี้)โดยผู้ร้องผู้รับจำนองได้ยื่น

คำร้องเป็นครั้งที่2(ฉบับที่ข้อ4)อันเนื่องมาจากโจทก์และผู้ร้องขอเฉลี่ยต่างยื่น
คำร้องขอเฉลี่ยขอรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานบังคับคดีโดย
อ้างว่าสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองที่จะได้รับเงินจากการขายทอดตลาดได้สิ้นสุด
ลงแล้วขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
แก่โจทก์และผู้ร้องขอเฉลี่ยซึ่งศาลฎีกาในตอนหลังนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับ
ที่3655/2538นี้เห็นว่าการที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองไม่ได้ยื่นคำร้องก่อนเอาทรัพย์สิน
จำนองขายทอดตลาดไม่เป็นเหตุให้ผู้ร้องหมดสิทธิในฐานะผู้รับจำนองตรงกันข้ามคำ
วินิจฉัยตอนแรกตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่1995/2535แม้เป็นคำวินิจฉัยในคดี
เดียวกัน(ของศาลชั้นต้นและศาลฎีกา)นอกจากนี้ศาลฎีกาตอนหลังนี้ยังอ้างประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา732เข้ามาอีกด้วยทั้งๆที่การอ้างมาตรา732นี้ก็ไม่มี
ผลอะไรในเชิงคดีเพราะการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองได้เงินสุทธิเท่าใดก็ต้อง
จัดให้แก่ผู้รับจำนองเรียงตามลำดับก่อนหลังอยู่แล้ว (4)ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา289วรรคแรกไม่ได้บัญญัติถึงการขายโดยปลอดจำนองการขายโดย
ปลอดจำนองเป็นวิธีการขายทรัพย์สินที่จำนองเท่านั้นผู้ซื้อทรัพย์สินไปโดยปลอดจำนอง
ไม่มีข้อผูกพันใดๆไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่เป็นไปตามระเบียบการบังคับคดีของ
กระทรวงยุติธรรมที่ได้ออกตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เท่านั้นการขายโดยปลอด
จำนองจึงไม่ทำให้สิทธิรับจำนองของผู้รับจำนองระงับสิ้นไปสิทธิรับจำนองเป็นทรัพย์สิน
สิทธิซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1298,702)จะระงับสิ้นไปก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา744(คำพิพากษาศาลฎีกาที่3332/2527) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา287ยังบัญญัติรับรองไว้อีกด้วยว่า"ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติ
มาตรา288และ289บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการบังคับคดีแก่
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงบุริมสิทธิหรือสิทธิ
อื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามกฎหมาย"ดังนั้นจะ

เห็นได้ว่าแม้มีการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองไปแล้วบุคคลภายนอก
ผู้รับจำนองก็ยังคงมีสิทธิเช่นเดิม พึงสังเกตว่าการที่มาตรา287บัญญัติให้มาตรา287นี้
อยู่ภายใต้บังคับมาตรา289อยู่ด้วยนั้นมิได้หมายความว่าถ้าไม่ยื่นก่อนการขายทอด
ตลาดจะทำให้สิทธิรับจำนองอันเป็นทรัพย์สินนั้นระงับสิ้นไปแต่หมายความว่าต้อง
ยื่นต่อศาลเพื่อเอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดก่อนเอาทรัพย์สินที่จำนองขายทอด
ตลาดเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าวศาลจะคำสั่งให้สิทธิรับจำนองระงับสิ้นไปหาได้ไม่โดย
จะไปสั่งว่าผู้รับจำนองไม่มีสิทธิขอให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชำระหนี้
จำนองของผู้รับจำนองก่อนดังนี้ไม่อาจทำได้ถ้าให้สั่งได้คำสั่งศาลก็จะเหนือหรือยิ่ง
ใหญ่กว่ากฎหมายเสียอีกซึ่งเป็นไปไม่ได้ (5)ฉะนั้นการที่ผู้รับจำนองไม่ได้ยื่นคำร้อง
ขอต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดจึงไม่ทำให้สิทธิของผู้รับจำนอง
หมดสิ้นไปเมื่อขายทอดตลาดโดยปลอดจำนองก็ต้องชำระหนี้จำนองให้แก่ผู้รับจำนอง
ก่อนเจ้าหนี้อื่นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา702วรรค2และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา287,289วรรคแรก ที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับ
จำนองยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดโดยปลอดจำนองมิใช่การปลดจำนองสัญญา
จำนองไม่ระงับยังมีฐานะเป็นผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ที่ดินจำนองก่อนโจทก์และผู้ร้องขอเฉลี่ยขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ที่ดินจำนองชำระหนี้จำนองส่วนของผู้ร้องก่อนจึงเป็นการถูกต้องและชอบด้วย
กฎหมาย (6)ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นคำพิพากษาของศาลฎีกาที่พิพากษาดอนแรก(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1995/2535)จึงคลาดเคลื่อนเพราะขัดต่อหลักกฎหมายและตัวบท
กฎหมายซึ่งควรพิพากษาแต่เพียงว่าให้ยกคำร้องของผู้ร้องผู้รับจำนองเท่านั้น(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่684/2513,3043/2528)ไม่ควรที่จะก้าวล่วงไปสั่งถึงขนาดที่ว่า"ผู้
ร้องยอมไม่มีสิทธิขอให้เอาเงินที่ได้มาจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองของ
จำเลยที่2มาชำระหนี้จำนองของผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้รายอื่น"หรือจะพิพากษาเป็นให้ยก
คำร้องโดยอ้างว่าเนื่องจากไม่ยื่นก่อนการขายทอดตลาดตามมาตรา289วรรค2แต่ไม่

ตัดสินคดีที่จะยื่นคำร้องขอบังคับตามสิทธิของผู้ร้องผู้รับจำนองตามมาตรา287หรือไม่พิพากษายกคำร้องแต่พิพากษาว่าแม้จะไม่ได้ยื่นก่อนขายทอดตลาดก็ตามก็ให้ถือว่าเป็นการยื่นขอบังคับตามสิทธิของผู้ร้องผู้รับจำนองตามมาตรา287อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีคำสั่งคำพิพากษาดังนี้ผู้เขียนคำสั่งคำพิพากษาก็ต้องเข้าใจหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิรับจำนองซึ่งเป็นทรัพย์สินสิทธิและความระงับแห่งสิทธิรับจำนองเป็นอย่างดีเสียก่อน (7) ย้อนไปพิจารณาปัญหาตอนแรกมีข้อน่าคิดว่าตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา289วรรค2บัญญัติว่าให้ยื่นคำร้องก่อนเอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาดจะบัญญัติไว้ทำไมเล่าก็คงตอบได้ว่าเพื่อให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยให้ได้รับการจัดสรรการชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นให้เสร็จสิ้นไปเสียทีเดียวจะเป็นการสะดวกและดีกว่าให้ผู้รับจำนองไปฟ้องบังคับจำนองแก่ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดในภายหลังๆแต่ถ้าไม่ยื่นคำร้องขอเข้ามาหรือยื่นเข้ามาล่าช้าซึ่งอาจมิใช่ความผิดของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็ได้ก็มิได้หมายความว่าสิทธิของผู้รับจำนองจะเสื่อมเสียหรือระงับสิ้นไปดังกล่าวข้างต้นจะเอาเหตุที่มีได้ยื่นหรือยื่นล่าช้ามาทำลายหลักความเป็นทรัพย์สินสิทธิของสิทธิรับจำนองหาได้ไม่ยังคงมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา702อันเป็นกฎหมายส่วนสารบัญญัติและพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอันเป็นกฎหมายส่วนวิธีสบัญญัติผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองก็ยังสามารถยื่นคำร้องบังคับตามสิทธิของตนได้อีกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา287ซึ่งยืนยันสอดคล้องกับหลักส่วนสารบัญญัติซึ่งบัญญัติไว้ก่อนมาตรา289อันเป็นวิธีการปฏิบัติที่จะได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนอง (8) มีปัญหาทางกฎหมายวิธีพิจารณาความเหมือนกันว่าจะเป็นการดำเนินการกระบวนพิจารณาชำระหรือไม่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144บัญญัติว่า"เมื่อศาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินการกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น" คดีนี้ตอนแรกผู้ร้องผู้รับจำนองได้ยื่นคำร้องขอภายหลังที่มี

การขายทอดตลาดศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องอ้างว่าไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ร้อง
อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับโจทก์และผู้ร้องขอเฉลี่ยฎีกาศาลฎีกาพิพากษากลับ
ให้ยกคำร้องของผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิเลย(คำพิพากษาศาลฎีกาผูกพันผู้ร้องผู้รับ
จำนองแนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145)ซึ่งต่อมาผู้ร้องได้
มายื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นหลังจากที่โจทก์และผู้ร้องขอเฉลี่ยได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ย
แล้วอีกว่าผู้ร้องยังมิฐานะเป็นผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินจำนองชำระหนี้จำนองส่วนของผู้ร้อง
ก่อนส่วนคำร้องของโจทก์และผู้ร้องขอเฉลี่ยนั้นให้ยกคำร้องจึงได้มีการอุทธรณ์ฎีกา
กันต่อมาดังนี้ศาลทุกชั้นศาลคงถือว่าการยื่นคำร้องของผู้ร้องต่อศาลชั้นต้นตอนหลัง
ไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำเพราะมิใช่กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำ
สั่งชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีจึงทำให้เกิดผลแปลกประหลาดขึ้นมาคือมีคำ
พิพากษาศาลฎีกา2ฉบับในคดีเดียวกันเรื่องเดียวกันซ้ำยังขัดแย้งกันเองด้วยคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่1779-1780/2535กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่3655/2538ตามที่
บันทึกนี้ แต่ถ้าหากไปถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการซ้ำก็จะไม่มีคดีขึ้นมาสู่
การวินิจฉัยของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาอีกเป็นครั้งที่2การที่ผู้ร้องผู้รับ
จำนองยื่นคำร้องครั้งหลังมีผลทำให้ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์โดยวินิจฉัยกลับคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมไปว่าการที่ผู้ร้องผู้รับจำนองไม่ได้ยื่น
คำร้องก่อนเอาทรัพย์สินจำนองขายทอดตลาดไม่เป็นเหตุให้ผู้ร้องผู้รับจำนองหมด
สิทธิในฐานะผู้รับจำนองอันเป็นการชอบด้วยหลักกฎหมายลักษณะสิทธิจำนองซึ่งเป็น
เรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจึงถือได้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่1779-
1780/2535เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดคำพิพากษาศาลฎีกาที่3655/2538ตามที่
บันทึกนี้ในภายหลัง ?ไพจิตรบุญญพันธุ์?